



www.teconconcursos.com.br/questoes/666999

CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1201) No que se refere à organização dos poderes, julgue o item que se segue.

A criação de cargo público federal é matéria que cabe ao Congresso Nacional dispor, mas depende da sanção do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/693367

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1202) Considerando a ordem constitucional brasileira, julgue (**C** ou **E**) o item seguinte.

É competência discricionária e unilateral do presidente da República permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou que nele permaneçam temporariamente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694485

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1203) Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue o item subsequente.

A autorização necessária para a instituição de pesquisa de riquezas minerais em área indígena é concedida exclusivamente pelo Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/705327

CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1204) A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.

Ato normativo publicado pelo presidente da República e cujo conteúdo exorbite do poder de regulamentar poderá ser sustado pelo Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1205) Acerca das características do Estado, do sistema de governo e da organização dos poderes na ordem jurídico-constitucional brasileira, julgue o item subsequente.

Cabe ao Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo, a aprovação de tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1206) No que se refere aos controles parlamentar, judicial e administrativo, julgue o item que se segue.

A competência do Congresso Nacional para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa configura hipótese de controle político.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1207) No que se refere aos controles parlamentar, judicial e administrativo, julgue o item que se segue.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados fiscalizar os atos de gestão administrativa da administração direta e indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1208) No que diz respeito às atribuições e responsabilidades do presidente da República e às atribuições do Poder Legislativo, julgue o seguinte item.

Caso pretenda consultar o povo para deliberar sobre matéria de acentuada relevância de natureza legislativa, o presidente da República poderá convocar plebiscito, mediante decreto presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1209) A respeito do Poder Legislativo, julgue o item subsecutivo.

Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados é atribuição do Congresso Nacional e depende da sanção do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857475

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)

1210) Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

À Câmara dos Deputados compete eleger dois cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, como membros do Conselho da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613263

CEBRASPE (CESPE) - ATS (MCom)/MCom/2022
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)

1211) A respeito dos três Poderes, das funções essenciais à justiça e da comunicação social, julgue o item a seguir.

Caso a Câmara dos Deputados admita acusação contra o presidente da República por crime de homicídio simples, o julgamento será realizado perante o Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509450

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)

1212) Julgue o item a seguir, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143365

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)

1213) Quanto à organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

Tanto em caso de infrações penais comuns quanto de crimes de responsabilidade, compete à Câmara dos Deputados o juízo de admissibilidade da acusação apresentada contra o presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/530938

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)

1214) Acerca das características do Estado, do sistema de governo e da organização dos poderes na ordem jurídico-constitucional brasileira, julgue o item subsequente.

O sistema constitucional brasileiro só admite que o presidente e o vice-presidente da República sejam processados no exercício do mandato após prévia autorização do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249799

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

1215) Com base nas disposições constitucionais acerca da organização político-administrativa do Estado, da administração pública, e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item a seguir.

Em caso de crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República, o julgamento caberá ao Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545611

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

1216) Julgue o item seguinte, em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao processo legislativo.

É competência privativa do Senado Federal aprovar previamente a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613095

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

1217) A respeito dos três Poderes, das funções essenciais à justiça e da comunicação social, julgue o item a seguir.

É do Senado Federal a competência para julgamento do advogado-geral da União por eventual prática de crime de responsabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509699

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

1218) Com relação aos poderes da República, julgue o item a seguir.

O poder legiferante do Senado Federal engloba qualquer questão pública, mesmo sendo tal órgão a casa de representação dos estados no arranjo constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/955928

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

1219) A respeito de impostos de competência municipal, julgue o seguinte item, conforme a Constituição Federal de 1988, o Código Tributário Nacional e a legislação de regência.

Compete privativamente ao Senado Federal avaliar periodicamente o desempenho das administrações tributárias dos municípios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/693366

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

1220) Considerando a ordem constitucional brasileira, julgue (C ou E) o item seguinte.

Os chefes de missão diplomática de caráter permanente, indicados pelo presidente da República, devem ser aprovados pelo Senado Federal por voto secreto, após arguição em sessão secreta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/561997

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

1221) A respeito da organização dos poderes da República, julgue o item que se segue.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República caso estes cometam crimes de responsabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3447970

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1222) No que se refere às prerrogativas parlamentares e ao controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente.

Se um deputado praticar ato protegido pela imunidade parlamentar, ele estará imune à responsabilização penal, mas, como regra, poderá ser civilmente condenado a indenizar os danos que o ato causar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3661449

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1223) Em relação ao Poder Legislativo, julgue o próximo item, conforme a CF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que os autos serão remetidos à respectiva casa legislativa, para que nela se resolva sobre a prisão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2972980

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1224) No que concerne aos municípios, às prerrogativas parlamentares e ao Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

A imunidade material dos integrantes do Poder Legislativo protege-os apenas de imputações de caráter penal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206479

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1225) Acerca dos direitos políticos e da disciplina constitucional relativa ao Poder Legislativo e à formação de municípios, julgue o item subsequente.

Ocorrendo a cassação do mandato de determinado senador e não havendo suplente, será realizada eleição para preenchimento da vaga se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato, devendo o cargo ser ocupado, até a realização do novo pleito, pelo segundo candidato mais bem votado nas últimas eleições.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2396034

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1226) Julgue o item seguinte, relativo ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

O deputado ou o senador que for investido no cargo de secretário de Estado não perderá o mandato, podendo optar pela remuneração de parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883964

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1227) Antônio foi eleito Senador da República para exercer o mandato durante o período de 2019 a 2026. Partindo dessa premissa, julgue o item que se segue.

Antônio é civil e penalmente inviolável por suas opiniões, palavras e votos, respondendo por eventuais crimes praticados durante o mandato perante o Supremo Tribunal Federal. Na hipótese de vir a ser apresentada denúncia em seu desfavor, o Senado pode deliberar pela sustação do processo criminal desde que ainda não recebida a denúncia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883965

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1228) Antônio foi eleito Senador da República para exercer o mandato durante o período de 2019 a 2026. Partindo dessa premissa, julgue o item que se segue.

Caso Antônio assuma o cargo de Secretário de Saúde do município de Chuí – RS, pode vir a perder o mandato, uma vez que não existe permissão constitucional para compatibilizar tais atividades.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2003519

CEBRASPE (CESPE) - Tec (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1229) Acerca de aspectos diversos relacionados ao Poder Legislativo, entre eles o seu funcionamento e suas atribuições, julgue o item a seguir.

Considere-se que Sávio, eleito senador de determinado estado brasileiro em 2018, tenha sido investigado, em 2020, por crime de peculato praticado após a sua diplomação e que a investigação tenha culminado em denúncia contra o parlamentar, protocolada pela Procuradoria Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Nessa situação, recebida a denúncia, o STF deverá solicitar ao Senado Federal licença formal do senador para que este possa ser processado e julgado criminalmente pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1190994

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1230) Acerca da ação penal, de causas de extinção da punibilidade e da imposição de medidas de segurança, julgue o item subsequente.

A Constituição Federal de 1988 prevê a interrupção da prescrição de processo penal contra parlamentar federal se houver sustação pela respectiva casa no Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/615351

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1231) Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Legislativo e à defesa do Estado e das instituições democráticas.

É necessária licença da casa legislativa para que o parlamentar possa incorporar-se às Forças Armadas, mesmo em tempos de guerra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/562789

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

1232) À luz das disposições constitucionais acerca do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

A perda do mandato de deputado ou de senador que tenha agido de maneira incompatível com o decoro parlamentar será decidida de ofício pela presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781696

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)

1233) Com relação ao processo legislativo, julgue o item seguinte.

A mesa do Congresso Nacional é presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos são exercidos pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados, para manter o equilíbrio de poderes entre as duas casas legislativas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)

1234) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

Até que ocorra a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a sessão legislativa não será interrompida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1235) Julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade e poder legislativo, conforme o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Encerrados os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito e encaminhado seu relatório ao órgão competente, cabe aos parlamentares e ao Ministério Público postular diretamente a continuidade de diligências perante o Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1236) Julgue o item seguinte, relativos ao controle parlamentar e ao controle administrativo.

A instalação de comissão parlamentar de inquérito (CPI) no âmbito do Congresso Nacional exige a aprovação da maioria absoluta dos membros de cada uma das casas (Câmara dos Deputados e Senado Federal), além da indicação de fato determinado e prazo certo de duração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1237) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são dotados de diversos órgãos e comissões essenciais para o adequado funcionamento do processo legislativo. Esse processo envolve a criação, o exame e a aprovação de uma variedade de propostas legislativas, incluindo leis ordinárias, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos e resoluções, todas vitais para o relacionamento eficaz da sociedade. Cada categoria de proposição legislativa é submetida a um procedimento específico de tramitação. A respeito dessa temática, julgue o item que se segue.

Na constituição da mesa e de cada comissão, os partidos políticos devem ser representados, tanto quanto possível, proporcionalmente ao número de vagas que ocupam no plenário da casa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1238) A respeito da organização político-administrativa do Estado, do Poder Judiciário e das comissões parlamentares de inquérito no âmbito do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

As comissões parlamentares de inquérito, embora tenham poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, não podem determinar, mesmo que fundamentadamente, a quebra do sigilo telefônico do investigado, porque essa medida constitui cláusula de reserva de jurisdição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2846451

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1239) Acerca do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item a seguir segundo a Constituição Federal e o entendimento do STF.

A instauração de comissões parlamentares de inquérito exige a formulação de requerimento por um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e a deliberação do plenário da respectiva Casa Legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172494

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1240) No que se refere ao processo legislativo e às comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

Pode ser criada CPI para elucidar fatos determinados de interesse público, mas não para apurar fatos que já sejam objeto de investigação criminal do Ministério Público ou da polícia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206594

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1241) Em relação à organização das funções estatais e à defensoria pública, julgue o item subsecutivo.

A finalidade das comissões parlamentares de inquérito é exatamente a mesma das investigações criminais: apurar elementos de prova acerca de atos ilícitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2304766

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1242) No que se refere ao controle externo no Brasil, julgue o item a seguir.

As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais para a apuração de fato determinado por prazo indeterminado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421644

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1243) De acordo com as disposições constitucionais e com o entendimento do STF acerca da organização político-administrativa do Estado, do Poder Legislativo e das atribuições do presidente da República, julgue o próximo item.

As comissões parlamentares de inquérito possuem permissão para encaminhar suas conclusões, inclusive documentos que possibilitem a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados, a quaisquer órgãos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1990069

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1244) Julgue o item a seguir, relativo à organização político-administrativa do Estado e às disposições constitucionais aplicáveis aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às funções essenciais à justiça.

Uma CPI instalada em Poder Legislativo municipal pode promover a quebra de sigilo bancário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1997413

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1245) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

As conclusões das comissões parlamentares de inquérito podem ser encaminhadas ao Ministério Público apenas em relação às questões que envolvam a responsabilidade criminal dos acusados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208401

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1246) Julgue o item a seguir, a respeito da comissão parlamentar de inquérito (CPI).

A CPI possui poderes de investigação próprios, nos quais não estão incluídos os reservados às autoridades judiciais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208404

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1247) Julgue o item a seguir, a respeito da comissão parlamentar de inquérito (CPI).

As CPI destinam-se à apuração de fato determinado e por prazo certo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208405

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1248) Julgue o item a seguir, a respeito da comissão parlamentar de inquérito (CPI).

A constituição da CPI depende de deliberação conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1536648

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1249) Com relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, julgue o item:

Comissão parlamentar de inquérito que concluir pela existência de indício de crime cometido pelo investigado deverá, pelo respectivo procurador judicial, promover, perante o Poder Judiciário, a responsabilidade criminal do infrator.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718417

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1250) Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos e dos poderes da administração pública.

A garantia das minorias que fundamenta o modelo federal de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito (CPI) não se aplica às assembleias legislativas estaduais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718498

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1251) A respeito de comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

As CPI podem ordenar a busca e apreensão de computadores em locais reservados às residências domiciliares.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718499

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1252) A respeito de comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

A garantia das minorias que fundamenta o modelo federal de criação e instauração das CPI não se aplica às assembleias legislativas estaduais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718501

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1253) A respeito de comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

As CPI possuem discricionariedade para decidir sobre as possíveis linhas investigativas no âmbito material e do destinatário subjetivo da apuração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718502

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1254) A respeito de comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

Em termos quantitativos, para a instauração de comissão parlamentar de inquérito mista, são necessárias as assinaturas de, no mínimo, 27 senadores e 171 deputados federais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143359

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1255) Quanto à organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

A atuação das comissões parlamentares de inquérito insere-se no âmbito da função fiscalizatória do Poder Legislativo, considerada função típica desse poder.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1439178

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1256) Considerando as regras sobre as comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

Uma CPI possui atribuições investigatórias que lhe são inerentes, como ordenar busca e apreensão de bens, objetos e computadores, desde que essa diligência não se efetive em espaços domiciliares, porém não tem poder jurídico para, mediante requisição a operadoras de telefonia, determinar interceptação telefônica nem para quebrar sigilo imposto a processo sujeito a sigilo judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1257) Com relação ao Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

As comissões parlamentares de inquérito criadas no âmbito das câmaras municipais possuem os mesmos poderes de investigação das autoridades judiciais, inclusive para determinar a condução coercitiva de eventuais investigados, para fins de interrogatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1258) Acerca da administração pública e da organização dos poderes, julgue o item subsequente à luz da CF.

As comissões parlamentares de inquérito, em regra, têm os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, com a diferença de que há a possibilidade de exercê-los fora dos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1259) A respeito de comissão parlamentar de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

As CPI podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, e detêm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1260) A respeito de comissão parlamentar de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

Toda CPI tem autonomia para, após a apuração do fato que determinou a sua criação, promover a responsabilização civil ou criminal de infrator.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1261) Julgue o próximo item, relativo ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo.

No exercício de atividade investigatória, caso se deparem com a necessidade de quebra do sigilo fiscal de alguém, as comissões parlamentares de inquérito deverão requerer tal quebra ao Poder Judiciário, pois elas não possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534504

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1262) Com relação ao Poder Executivo, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e às comissões parlamentares de inquérito, julgue o item subsequente.

Comissão parlamentar de inquérito que tomar conhecimento de fatos novos, irrefutáveis e diretamente relacionados ao objeto para o qual tenha sido criada poderá alargar o âmbito do inquérito para apurá-los.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534913

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

1263) A respeito do Poder Legislativo, julgue o item subsecutivo.

As comissões parlamentares de inquérito, instauradas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, terão prazo certo para apurar fato determinado, além de poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857269

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1264) No que se refere às normas constitucionais relativas às matérias legislativas e ao procedimento legislativo, julgue o item que se segue.

É admissível que uma proposta de emenda constitucional seja apresentada por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2781678

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1265) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são dotados de diversos órgãos e comissões essenciais para o adequado funcionamento do processo legislativo. Esse processo envolve a criação, o exame e a aprovação de uma variedade de propostas legislativas, incluindo leis ordinárias, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos e resoluções, todas vitais para o relacionamento eficaz da sociedade. Cada categoria de proposição legislativa é submetida a um procedimento específico de tramitação. A respeito dessa temática, julgue o item que se segue.

O Congresso Nacional deve discutir e votar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada por onze assembleias legislativas das unidades da Federação com o objetivo de estender o denominado orçamento secreto aos estados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781684

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1266) À luz das normas constitucionais sobre o Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Considere-se que uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) visando extinguir o Supremo Tribunal Federal e contendo 3/5 de assinaturas de parlamentares tenha sido apresentada à Comissão de Constituição e Justiça. Nessa situação, a proposta não poderá ser objeto de deliberação do colegiado por violar a Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883962

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1267) Sobre o poder constituinte, suas formas de expressão e seus limites sob a ótica da Constituição Federal atualmente vigente, julgue o seguinte item.

As limitações ao poder de reforma constitucional incluem as temporais, como as que vedam emendas durante a vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio; as formais, as quais estabelecem obstáculos procedimentais; e as materiais, que definem núcleos essenciais inacessíveis ao poder constituinte derivado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1990051

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1268) A respeito do conceito de Constituição, das teorias da Constituição e do poder constituinte, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 (CF) permite, excepcionalmente, a iniciativa popular para a propositura de emendas constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1997420

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1269) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. Nesse caso, cada uma das assembleias proponentes terá de se manifestar pela maioria relativa de seus membros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2003365

CEBRASPE (CESPE) - Tec (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1270) À luz dos dispositivos elencados na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

Proposta de emenda constitucional com o objetivo de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no Brasil em 2024 viola a CF visto que o voto obrigatório configura cláusula pétrea.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2101865

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1271) Com referência ao direito constitucional estadual e distrital, à rigidez e à mutação da Constituição e às emendas à Constituição, julgue o item a seguir.

Uma proposta de emenda à Constituição que haja sido rejeitada no Congresso Nacional somente poderá ser reapresentada na legislatura subsequente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156874

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1272) Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do poder constituinte, julgue o item que se segue.

Por emenda parlamentar a constituição estadual, é possível conceder acréscimo de vantagem pecuniária a proventos de servidores públicos que hajam exercido mandato eletivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208594

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1273) Julgue o item a seguir acerca do processo legislativo brasileiro.

A deliberação cujo objeto seja emendar a Constituição Federal para abolir o voto secreto será discutida em dois turnos de votação, em cada casa do Congresso Nacional, e dependerá de aprovação de três quintos dos seus membros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2214885

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1274) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se seguem, a respeito da ordem social, da repartição de receitas tributárias, do orçamento e dos princípios da atividade econômica.

Situação hipotética: em determinado estado da Federação, a assembleia legislativa pretende aprovar emenda constitucional que imporá a aplicação de determinado percentual do orçamento estadual no sistema de saúde do referido estado. **Assertiva:** Nessa situação, se aprovada, a referida emenda será tida como inconstitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509478

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1275) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

A CF autoriza a propositura de emendas constitucionais por iniciativa popular.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545621

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1276) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.

Por força das denominadas cláusulas pétreas implícitas, é vedada a revogação integral da norma constitucional que impede a deliberação de propostas tendentes a abolir cláusulas pétreas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1730636

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1277) Com relação a aspectos do direito constitucional e às disposições da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Depois de aprovada por ambas as casas do Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição será encaminhada ao presidente da República, para promulgação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1125451

CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1278) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, das cláusulas pétreas e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item a seguir.

As cláusulas pétreas correspondem às limitações temporais, implícitas, circunstanciais e materiais de alteração da Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/955656

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1279) Com relação à organização do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.

A forma federativa de Estado é cláusula pétrea, porque a Constituição Federal de 1988 veda a possibilidade de emenda constitucional tendente a aboli-la, não fazendo o mesmo em relação à forma de governo, que constitui princípio sensível da ordem federativa, podendo ser autorizada intervenção federal no ente federado que a desrespeitar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/664246

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1280) Julgue o próximo item, relativo à organização dos poderes.

Para ser aprovada, uma emenda à Constituição Federal de 1988 deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, e sua aprovação dependerá da obtenção, em ambos os turnos, de três quintos dos votos dos respectivos membros, devendo o intervalo mínimo entre tais turnos de votação ser de trinta dias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/693371

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1281) No que tange aos direitos e garantias fundamentais e ao processo legislativo, conforme disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue (**C** ou **E**) o item subsequente.

As assembleias legislativas estaduais dispõem de competência para propor emenda à CF, desde que a iniciativa parta de mais da metade das assembleias das unidades da Federação e pela maioria relativa dos membros de cada uma delas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/693591

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1282) Acerca do direito de propriedade, julgue o item a seguir à luz das disposições da CF.

Eventual proposta de emenda constitucional tendente a abolir o direito de propriedade não poderá ser objeto de deliberação pelo Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/694484

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1283) Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue o item subsequente.

O presidente da República é a autoridade competente para promulgar emendas à Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534018

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1284) Acerca dos princípios do direito eleitoral e dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

Uma vez que o direito de ser votado integra o rol dos direitos e garantias individuais e que estes, por força constitucional, não podem ser abolidos, as condições de elegibilidade não podem ser objeto de proposta de emenda à CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534785

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1285) A respeito de processo legislativo, julgue o item a seguir.

Comissão do Senado Federal poderá propor emenda à Constituição, mas tal emenda, mesmo após discussão e votação em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, não poderá ser promulgada na vigência de intervenção federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534921

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

1286) A respeito do Poder Legislativo, julgue o item subsecutivo.

Quando propostas pelo presidente da República e aprovadas pelas casas do Congresso Nacional, as emendas à Constituição deverão ser promulgadas pelo proponente em prazo constitucionalmente determinado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3661442

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

1287) Em relação ao Poder Legislativo, julgue o próximo item, conforme a CF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao Congresso Nacional compete a edição de lei complementar para fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694493

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Ordinárias e Complementares

1288) Com relação às normas do direito brasileiro, julgue o item que se segue.

Leis complementares passam pelo crivo de quórum diferenciado para aprovação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857265

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1289) No que se refere às normas constitucionais relativas às matérias legislativas e ao procedimento legislativo, julgue o item que se segue.

O presidente da República pode editar medida provisória sobre matéria de direito civil, mas não sobre matéria de direito processual civil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545607

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1290) Julgue o item seguinte, em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao processo legislativo.

É possível a edição de medida provisória que trate de matérias relacionadas a cidadania e a direito civil, tributário, urbanístico e financeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781694

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1291) À luz das normas constitucionais sobre o Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

O presidente da República, ante relevância e urgência, pode editar medida provisória para abertura de crédito extraordinário, visando atender a despesas imprevisíveis decorrentes de catástrofe ambiental caracterizadora de calamidade pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2846448

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1292) Acerca do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item a seguir segundo a Constituição Federal e o entendimento do STF.

Compete ao Senado Federal, no prazo fixado por lei complementar, editar decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da não conversão de medida provisória em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039195

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1293) Com referência a aspectos diversos pertinentes ao direito constitucional, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

É vedada a edição de medida provisória pelo presidente da República sobre matéria relativa ao direito civil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421511

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1294) A respeito do Estado federal brasileiro, dos direitos sociais, dos servidores públicos, do processo legislativo, do Ministério Público e da ordem econômica e financeira, julgue o próximo item.

É defeso ao presidente da República editar medida provisória alterando a competência das juntas eleitorais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421650

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1295) De acordo com as disposições constitucionais e com o entendimento do STF acerca da organização político-administrativa do Estado, do Poder Legislativo e das atribuições do presidente da República, julgue o próximo item.

A vedação constitucional de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada pelo Congresso Nacional ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo não se estende à hipótese em que o presidente da República, por iniciativa própria, decida revogar a medida anteriormente editada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2590663

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1296) No que se refere a medidas provisórias, julgue o item que se segue.

A votação de medidas provisórias deve iniciar-se na Câmara dos Deputados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2590664

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1297) No que se refere a medidas provisórias, julgue o item que se segue.

A expedição de medida provisória pelo presidente da República acarreta suspensão automática da tramitação de propostas de emenda constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2590665

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1298) No que se refere a medidas provisórias, julgue o item que se segue.

A vigência de uma medida provisória pode ser prorrogada por uma única vez, pelo prazo de 60 dias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208595

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1299) Julgue o item a seguir acerca do processo legislativo brasileiro.

A edição de medidas provisórias concernentes a matérias reservadas a lei complementar é vedada ao presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/667000

CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1300) No que se refere à organização dos poderes, julgue o item que se segue.

Medida provisória que perca sua eficácia por decurso de prazo somente poderá ser reeditada na mesma sessão legislativa, em caso de interesse público relevante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534775

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1301) A respeito dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

A regra da separação dos poderes impede que os requisitos de relevância e urgência, necessários à edição de medidas provisórias pelo presidente da República, sejam submetidos ao crivo do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534909

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1302) A respeito do Poder Legislativo, julgue o item subsequente.

Matéria reservada a lei complementar não pode ser tratada por meio de medida provisória nem pode ser objeto de lei delegada elaborada pelo presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/561978

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

1303) Com relação aos Poderes Legislativo e Executivo, julgue o seguinte item.

Nas situações de relevância e urgência, o chefe do Poder Executivo federal poderá editar medida provisória que trate de matéria relativa à organização do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781701

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Leis Delegadas

1304) Com relação ao processo legislativo, julgue o item seguinte.

As proposições legislativas do presidente da República não podem contornar a análise de admissibilidade e juridicidade na Comissão de Constituição e Justiça.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827117

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1305) Com base na CF e no entendimento do STF, julgue o item subsequente, a respeito do processo legislativo, da administração pública, dos direitos políticos e das funções essenciais à justiça.

Ultrapassado o prazo constitucional de 15 dias úteis sem manifestação do presidente da República a respeito de projeto de lei enviado pela casa do Congresso Nacional que concluiu sua votação, opera-se a sanção tácita do projeto, ficando definitivamente precluso o exercício do poder de veto presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827127

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1306) Com base na CF e no entendimento do STF, julgue o item subsequente, a respeito do processo legislativo, da administração pública, dos direitos políticos e das funções essenciais à justiça.

Esgotado o prazo constitucional para apreciação do veto presidencial em sessão conjunta do Congresso Nacional, ocorre a caducidade ou preclusão dessa prerrogativa do Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857264

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1307) No que se refere às normas constitucionais relativas às matérias legislativas e ao procedimento legislativo, julgue o item que se segue.

É de iniciativa privativa do presidente de República a proposição de projeto de lei sobre matéria tributária da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857267

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1308) No que se refere às normas constitucionais relativas às matérias legislativas e ao procedimento legislativo, julgue o item que se segue.

Os projetos de lei acerca do direito penal são de iniciativa privativa do procurador-geral da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3249797

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1309) Com base nas disposições constitucionais acerca da organização político-administrativa do Estado, da administração pública, e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item a seguir.

A discussão e a votação de projeto de lei de iniciativa dos tribunais superiores terão início no Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1310) Com relação ao processo legislativo, julgue o item seguinte.

O veto do presidente da República é apreciado em sessão conjunta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1311) Com relação ao processo legislativo, julgue o item seguinte.

O prazo constitucional para o presidente da República sancionar ou vetar um projeto de lei, total ou parcialmente, é de trinta dias úteis contados da data do recebimento, após esse prazo, o silêncio do presidente da República importará sanção.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1312) No que se refere à organização do Estado e às suas funções, julgue o item a seguir.

A sanção de uma lei pelo presidente da República não afasta possíveis defeitos jurídicos do projeto que a tenha originado.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1313) Acerca das normas constitucionais programáticas, dos servidores públicos e do processo legislativo, julgue o item que se segue.

Ao exercer o direito de veto, o chefe do Poder Executivo pode vetar apenas determinadas palavras de um projeto de lei, a fim de adequá-lo à Constituição.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1314) No que se refere ao processo legislativo e às comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

Uma das formas de o chefe do Poder Executivo participar do processo legislativo se dá pela sanção, que representa a sua concordância, expressa ou tácita, com projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo.

- Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202220

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1315) No que concerne ao Estado federal brasileiro, à administração pública e à organização dos Poderes e do Ministério Público, julgue o item subsequente.

A iniciativa de projetos de lei pode ser extraparlamentar, ou seja, originária de autoridades que não compõem o Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2338716

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1316) A respeito do Poder Executivo, do processo legislativo e do Ministério Público, julgue o item a seguir.

Ainda que a função primordial dos parlamentares seja a de propor, discutir e votar leis e outras normas, existem certas matérias para as quais eles não têm iniciativa legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397455

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1317) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

O veto, formalizado pelo chefe do Poder Executivo, somente poderá versar sobre texto parcial de artigo do projeto de lei nos casos em que não fique prejudicada a aplicação da norma legal a ser promulgada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400435

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1318) De acordo com a jurisprudência do STF no que tange a funções essenciais à justiça e aos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

Na hipótese de veto parcial de projeto de lei, a promulgação da parte sancionada ocorrerá após a análise do veto pelo Poder Legislativo por não poder haver o desmembramento do processo legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1883969

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1319) O processo legislativo pátrio, no que tange à elaboração das leis ordinárias, exige a deliberação de ambas as Casas do Poder Legislativo. O Presidente da República, ainda, dele participa.

Consideradas as normas pertinentes, julgue o seguinte item.

Rejeitado o veto parcial pelo Congresso Nacional, constitui-se o dever constitucional de o Presidente da República promulgar a parte vetada do projeto de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1883970

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1320) O processo legislativo pátrio, no que tange à elaboração das leis ordinárias, exige a deliberação de ambas as Casas do Poder Legislativo. O Presidente da República, ainda, dele participa.

Consideradas as normas pertinentes, julgue o seguinte item.

Se o Chefe do Executivo vetar, parcialmente, projeto de lei ordinária, a parte não vetada do referido projeto dependerá da decisão do parlamento sobre o veto, restando defesa a produção de qualquer efeito jurídico antes da apreciação pelo Parlamento, a qual ocorrerá em sessão conjunta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937232

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1321) A respeito da organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

É possível a admissão de proposição de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República que dê ensejo a aumento de despesas, desde que, ao final dos trâmites cabíveis, o projeto seja sancionado pelo presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208596

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1322) Julgue o item a seguir acerca do processo legislativo brasileiro.

As leis que disponham sobre normas gerais para a organização da defensoria pública dos estados e do Distrito Federal são de iniciativa privativa do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1505979

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1323) No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.

Considerando-se as normas referentes ao processo legislativo, é possível a tramitação de proposta de lei que seja formalmente complementar, mas materialmente ordinária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1536644

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1324) A respeito dos princípios fundamentais, de emenda constitucional, do direito ao sigilo e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

É inconstitucional regulamentação de regime jurídico de servidores militares estaduais por emenda constitucional de origem parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837227

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1325) Acerca das atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Leis ordinárias, leis complementares e emendas constitucionais, depois de aprovadas pelo Congresso Nacional, são submetidas à sanção presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/596610

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1326) Com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Por iniciativa de deputado federal, tramitou e foi aprovado, no Congresso Nacional, projeto de lei que trata de regime jurídico dos militares das Forças Armadas. **Assertiva:** Nessa situação, o projeto deverá ser vetado pelo presidente da República, porque existe vício de constitucionalidade formal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/693370

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1327) No que tange aos direitos e garantias fundamentais e ao processo legislativo, conforme disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue (C ou E) o item subsequente.

A Câmara dos Deputados é a casa onde se devem iniciar todos os projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do STF ou de tribunal superior, cabendo ao Senado o papel de casa revisora.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1328) Considerando as disposições constitucionais sobre o processo legislativo brasileiro e as competências da União e dos estados, julgue o item a seguir.

Os projetos de lei de iniciativa do presidente da República, em particular os que versem sobre questões orçamentárias, não podem receber emendas parlamentares que ensejem aumento de despesa pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1329) A respeito de processo legislativo, julgue o item a seguir.

O presidente da República poderá vetar alínea de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, desde que o faça integralmente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

1330) À luz das disposições constitucionais acerca do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

Em nenhuma hipótese matéria consignada em projeto de lei rejeitado poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1331) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, em relação ao Poder Judiciário, ao controle de constitucionalidade, aos direitos políticos e à organização político-administrativa do Estado.

O emprego do plebiscito como técnica legislativa complementar, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas, insere-se no âmbito da discricionariedade do Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1332) Com base na CF e no entendimento do STF, julgue o item subsequente, a respeito do processo legislativo, da administração pública, dos direitos políticos e das funções essenciais à justiça.

Por constituir cláusula pétrea, o princípio da anterioridade eleitoral é aplicável e oponível às emendas à Constituição Federal que alterem o processo eleitoral.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857271

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1333) No que se refere às normas constitucionais relativas às matérias legislativas e ao procedimento legislativo, julgue o item que se segue.

Caso o presidente da República solicite urgência para a apreciação de determinado projeto de lei de sua iniciativa e a Câmara dos Deputados não se manifeste sobre a proposição no prazo constitucionalmente estabelecido, todas as demais deliberações legislativas da Câmara serão sobrestadas, até que se ultime a votação, à exceção das matérias que tenham prazo constitucional determinado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857287

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1334) Acerca do processo legislativo orçamentário, julgue o próximo item.

Suponha que, ao final de determinado bimestre, tenha sido verificado que, na execução do orçamento anual, a realização da receita não comportava o cumprimento das metas de resultado primário estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. Nesse caso, caberia privativamente ao Ministério Público promover, por ato próprio e nos montantes necessários, nos quinze dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei orçamentária anual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857476

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1335) Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

A fixação e a modificação do efetivo das Forças Armadas são atribuições exclusivas do Senado Federal, sendo de iniciativa do presidente da República projeto de lei que trate desse assunto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857483

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1336) Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

A legitimidade para a iniciativa das propostas de emendas à CF é mais ampla que a das medidas provisórias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3374019

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1337) A respeito da organização político-administrativa do Estado e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item subsequente, com base na CF e na jurisprudência do STF.

É de iniciativa privativa do presidente da República lei que disponha sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos estados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2781679

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1338) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são dotados de diversos órgãos e comissões essenciais para o adequado funcionamento do processo legislativo. Esse processo envolve a criação, o exame e a aprovação de uma variedade de propostas legislativas, incluindo leis ordinárias, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos e resoluções, todas vitais para o relacionamento eficaz da sociedade. Cada categoria de proposição legislativa é submetida a um procedimento específico de tramitação. A respeito dessa temática, julgue o item que se segue.

Os tribunais superiores e a Procuradoria-Geral da República não podem apresentar iniciativas legislativas, pois são órgãos pertencentes ao sistema de justiça, aos quais cabe a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, ou seja, defesa da ordem jurídica e do regime democrático.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2781681

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1339) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são dotados de diversos órgãos e comissões essenciais para o adequado funcionamento do processo legislativo. Esse processo envolve a criação, o exame e a aprovação de uma variedade de propostas legislativas, incluindo leis ordinárias, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos e resoluções, todas vitais para o relacionamento eficaz da sociedade. Cada categoria de proposição legislativa é submetida a um procedimento específico de tramitação. A respeito dessa temática, julgue o item que se segue.

Os projetos de lei propostos pelo presidente da República iniciam-se no Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2781695

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1340) À luz das normas constitucionais sobre o Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

O presidente da República pode solicitar urgência constitucional na tramitação para a apreciação de proposições legislativas de qualquer parlamentar, desde que o autor do projeto esteja de acordo.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781705

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

1341) A atividade legislativa é exercida tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo, simbolizando o sistema democrático. A respeito dessa temática, julgue o próximo item.

Caso o presidente da República solicite urgência para apreciação de projeto de lei de sua autoria, que já tramita no Poder Legislativo, a proposta passará a ter prioridade, com redução de prazos e precedência na pauta em relação aos projetos em tramitação ordinária

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857283

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1342) Com base nas normas constitucionais acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração pública, julgue o item subsequente.

No exercício do controle externo, o TCU tem a atribuição constitucional de fiscalizar os atos administrativos do STF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857284

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1343) Com base nas normas constitucionais acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração pública, julgue o item subsequente.

Os atos de aposentadorias de servidores da Câmara dos Deputados são submetidos à apreciação, para registro, do TCU, sendo a concessão, todavia, eficaz desde a publicação do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319319

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1344) A respeito de controle de constitucionalidade, da administração pública e sua organização e do Poder Legislativo, julgue o item seguinte, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do STF.

A atividade fiscalizatória realizada pelo Tribunal de Contas da União, no exercício da fiscalização contábil e financeira das entidades administrativas, não se confunde com aquela realizada pelo próprio órgão administrativo, uma vez que esta atribuição decorre do controle interno ínsito a cada Poder.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3346143

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1345) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, à defesa do Estado e das instituições democráticas, à organização dos Poderes do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue, consoante o disposto na CF e o entendimento do STF.

Os tribunais de contas têm competência privativa para propor ao Poder Legislativo normas referentes à própria organização e ao seu funcionamento, sendo vedado à casa legislativa formalizar emendas que sejam estranhas à proposta original ou que impliquem aumento de despesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3361410

CEBRASPE (CESPE) - AAmB (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1346) Acerca da organização dos Poderes do Estado e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.

Verificada a existência de ilegalidade em contrato da administração pública, o Tribunal de Contas da União (TCU) fixará prazo para o órgão responsável adotar as providências necessárias ao cumprimento da lei e, se esse prazo não for cumprido, o TCU sustará a execução do contrato e comunicará sua decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3664157

CEBRASPE (CESPE) - OCE (TCE-RS)/TCE RS/Oficial Instrutivo/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1347) Em relação ao controle externo no Brasil e à distinção entre contas de governo e contas de gestão, julgue o item que se segue.

Consoante a Constituição Federal de 1988, apenas os chefes dos três poderes constitucionais prestam contas de governo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2846449

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1348) Acerca do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item a seguir segundo a Constituição Federal e o entendimento do STF.

Compete ao tribunal de contas fazer o exame prévio de validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854361

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1349) Com relação à fiscalização contábil e financeira, ao Poder Executivo e aos princípios gerais da atividade econômica, julgue o item que se segue.

Ao tomar conhecimento de ato administrativo ilegal sujeito ao seu controle, o Tribunal de Contas da União poderá assinar prazo para que o órgão ou a entidade que exarou tal ato adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem as quais a execução do ato será sustada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2876123

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1350) No que diz respeito às regras gerais de funcionamento da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, julgue o próximo item.

A CMO, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2891753

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Informática/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1351) No que se refere às atribuições do presidente da República, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e ao processo legislativo no âmbito do Poder Legislativo, bem como às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Ministério Público da União (MPU), ao qual compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, aos demais entes federativos e às concessionárias de serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2934922

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1352) No que se refere ao sistema de planejamento e orçamento do governo federal, aos controles interno e externo e às avaliações de políticas públicas e programas governamentais, julgue o item subsequente.

O Tribunal de Contas da União tem a obrigação de fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais apenas se de seu capital social a União participar diretamente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075549

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1353) Em relação à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e à correspondente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item subsequente.

Compete aos tribunais de contas estaduais fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelos estados aos municípios mediante convênio, acordo ou outros instrumentos congêneres.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078526

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1354) Julgue o item subsequente, relativos a conceitos e formas do controle governamental.

A fiscalização contábil da União e das entidades da administração direta e indireta será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078533

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1355) Julgue o item subsequente, relativos a conceitos e formas do controle governamental.

O controle social, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3199222

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1356) A respeito de aspectos relativos ao direito financeiro e ao orçamento público, bem como à despesa e à receita públicas, julgue os itens que se seguem.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é permitido ao TCU realizar inspeções de natureza operacional no âmbito dos tribunais regionais federais, as quais poderão ser requeridas diretamente pelo STF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304767

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1357) No que se refere ao controle externo no Brasil, julgue o item a seguir.

As decisões proferidas pelas cortes de contas podem ser executadas pelo próprio órgão ou pelo MP que atue junto a ele.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304770

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1358) Julgue o item a seguir, relativo à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelos tribunais de contas.

As contas prestadas anualmente pelo presidente da República são julgadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), após apreciação de parecer prévio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2304778

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1359) Acerca da apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal e das concessões de aposentadorias, reformas e pensões no âmbito dos tribunais de contas, julgue o item a seguir.

Cabe ao TCU apreciar as melhorias em aposentadoria posteriores à sua concessão que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2369184

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1360) Conforme as disposições do ECA, a legislação correlata e a jurisprudência, julgue o item que se seguem.

Compete ao Ministério Público Federal a fiscalização das transferências voluntárias da União para os estados e os municípios decorrentes de convênios federais com repercussão nas políticas públicas educacionais, tais como o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa Nacional do Livro Didático, bem como a devida responsabilização do gestor por eventual desvio de finalidade ou uso irregular desses recursos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2497973

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1361) Julgue o item que se segue, acerca dos tribunais de contas e dos governadores dos estados.

A despeito da competência constitucional do Tribunal de Contas da União (TCU) para análise da legalidade dos atos de admissão de pessoal, não é sua atribuição apreciar atos de nomeações para cargos de provimento em comissão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2689920

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1362) Acerca das competências dos tribunais de contas, julgue o item subsecutivo.

Compete aos tribunais de contas o julgamento das contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de

que resulte prejuízo ao erário, sendo excluída da decisão a possibilidade de o recorrente pedir a apreciação do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2003518

CEBRASPE (CESPE) - Tec (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1363) Acerca de aspectos diversos relacionados ao Poder Legislativo, entre eles o seu funcionamento e suas atribuições, julgue o item a seguir.

Compete ao TCU julgar as contas dos administradores e de demais responsáveis por valores públicos da administração direta e indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2012193

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1364) A respeito das atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e dos tribunais de contas, julgue o item a seguir.

Cabe ao Tribunal de Contas da União a fiscalização da aplicação de recursos públicos repassados pela União, mediante ajuste, a estado, ao Distrito Federal ou a município.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2012195

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1365) A respeito das atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e dos tribunais de contas, julgue o item a seguir.

Compete originariamente ao Tribunal de Contas da União julgar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156780

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1366) Julgue o item a seguir, com base no sistema de controle adotado pelo ordenamento jurídico nacional.

Em obediência ao princípio da independência das instâncias, adotado pelo sistema constitucional brasileiro, as decisões dos tribunais de contas não podem ser revistas pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156801

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1367) A respeito do controle da administração pública de acordo com a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue.

No exercício da competência de julgar as contas dos administradores públicos, o tribunal de contas não se subordina a posterior crivo do Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156808

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1368) A respeito do controle da administração pública de acordo com a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue.

A legalidade das nomeações para cargo de provimento em comissão está sujeita à apreciação pelos tribunais de contas, para fins de registro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157798

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1369) De acordo com a jurisprudência do STF sobre o processo administrativo no âmbito do tribunal de contas, julgue o item a seguir.

Por ausência de autorização constitucional e legal, os tribunais de contas não podem determinar medidas cautelares nos processos administrativos de sua competência, ainda que estas sejam necessárias a assegurar a efetividade de suas decisões.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157804

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1370) Considerando a jurisprudência do STJ e do STF naquilo que for pertinente, julgue o item que se segue.

Compete ao tribunal de contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, entre os quais o chefe do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509453

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1371) Acerca dos atos sujeitos a registro, julgue o item seguinte.

O STF determina que não é preciso assegurar o contraditório e a ampla defesa nos processos que visam a apreciação da legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509479

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1372) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

Partidos políticos têm legitimidade para denunciar ao Tribunal de Contas da União irregularidades na aplicação de recursos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1536645

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1373) A respeito dos princípios fundamentais, de emenda constitucional, do direito ao sigilo e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

É constitucional tribunal de contas determinar, nos processos de sua competência, a quebra do sigilo bancário de dados constantes do Banco Central do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1784124

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1374) Julgue o item a seguir, relativos a sistemas de controle na administração pública brasileira.

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao verificar ato de nomeação ilegal em autarquia jurisdicionada, pode sustá-lo de imediato; contudo, no caso de contrato administrativo firmado com ilegalidade, a sustação do contrato não pode ser imediata.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1784126

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1375) Julgue o item a seguir, relativos a sistemas de controle na administração pública brasileira.

O sistema de controle da administração pública brasileira é o contencioso administrativo, de maneira que as decisões do tribunal de contas que resultam imputação de multa possuem caráter de título executivo extrajudicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837228

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1376) Acerca das atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Cabe ao Congresso Nacional, e não ao Tribunal de Contas da União, julgar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143362

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1377) Quanto à organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

A competência do Tribunal de Contas da União para julgar as contas dos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos não abrange as contas do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1439176

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1378) No que diz respeito à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.

Cabe ao Tribunal de Contas da União a fiscalização da aplicação de repasses de recursos públicos federais para outros entes da Federação; por isso, os recursos públicos federais repassados aos municípios não podem ser fiscalizados pela Controladoria-Geral da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/577021

CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1379) Acerca da administração pública e da organização dos poderes, julgue o item subsequente à luz da CF.

Cabe ao Congresso Nacional exercer, mediante controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/577023

CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1380) Acerca da administração pública e da organização dos poderes, julgue o item subsequente à luz da CF.

O Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar e subordinado ao Poder Legislativo, cabendo-lhe a prática de atos de natureza administrativa concernentes a fiscalização.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534719

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1381) A respeito do conceito, das formas, da classificação e da previsão normativa do controle na administração pública brasileira, julgue o seguinte item.

Conforme previsto na Constituição Federal de 1988, o controle externo é competência do Poder Legislativo, que o exerce mediante auxílio do Tribunal de Contas da União, órgão subordinado àquele Poder.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/561977

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1382) Com relação aos Poderes Legislativo e Executivo, julgue o seguinte item.

O controle externo a cargo do Congresso Nacional é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, que possui a atribuição, de natureza jurisdicional, de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis pela gestão do dinheiro público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/561998

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

1383) A respeito da organização dos poderes da República, julgue o item que se segue.

O Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o Congresso Nacional no controle externo, tem a iniciativa para propor ao Poder Legislativo a criação de cargos, a remuneração de seus servidores e a fixação de subsídios dos seus membros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3441917

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

1384) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.

Qualquer cidadão é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079260

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

1385) No que se refere à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item a seguir, à luz da CF e da jurisprudência do STF.

Uma das finalidades do sistema de controle interno que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão implementar, de forma integrada, é apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2714858

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

1386) Julgue o item a seguir, referente às atribuições do presidente da República, ao controle externo e interno, ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério Público.

As finalidades do sistema de controle interno incluem avaliar a execução dos gastos públicos, no que se refere tanto à legalidade quanto à eficácia e à eficiência da gestão pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1536647

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

1387) Com relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, julgue o item:

Partido político que tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade na execução de programa governamental que envolva recurso público federal será parte legítima para denunciar esse fato ao Tribunal de Contas da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1536677

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

1388) Acerca dos sistemas de controle na administração pública brasileira, julgue o item.

Considere que o sindicato dos professores de determinado município tenha tomado conhecimento de irregularidades na aplicação de recursos públicos estaduais destinados à ampliação de um hospital público municipal. Nessa situação, o sindicato é parte legítima para apresentar denúncia acerca desse fato ao tribunal de contas do estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/577032

CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

1389) Em relação à atuação contábil, financeira e orçamentária da União, julgue o item que se segue.

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/693635

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

1390) Julgue o item a seguir, a respeito dos poderes da União, de seus integrantes e de suas competências.

Caso se omitam no dever legal de comunicar ao Tribunal de Contas da União as irregularidades de que tiverem conhecimento, os responsáveis pelo controle interno dos três poderes da União poderão ser responsabilizados solidariamente com o infrator.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534419

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

1391) Com relação aos conceitos, aos tipos e às formas de controle, julgue o item a seguir.

Em se tratando da avaliação da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão sistema de controle interno de forma integrada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534715

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

1392) A respeito do conceito, das formas, da classificação e da previsão normativa do controle na administração pública brasileira, julgue o seguinte item.

Conforme a Constituição Federal de 1988, o sistema de controle interno de cada Poder deve apoiar o controle externo no exercício de sua função, razão por que o controle interno é subordinado ao controle externo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534838

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

1393) A respeito do controle da administração pública exercido pelos tribunais de contas, julgue o item subsequente, com base na Constituição Federal de 1988.

Cabe aos responsáveis pelo controle interno dar ciência ao respectivo tribunal de contas de qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenham conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2590657

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1394) A respeito das disposições constitucionais relativas a municípios, julgue o item subsequente.

É proibida a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156782

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1395) Julgue o item a seguir, com base no sistema de controle adotado pelo ordenamento jurídico nacional.

Por estar institucionalmente inserido no Poder Legislativo estadual, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina está obrigado a atender a qualquer pedido de auditoria de natureza contábil formulado por deputado estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2156784

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1396) Julgue o item a seguir, com base no sistema de controle adotado pelo ordenamento jurídico nacional.

Considere-se que entidade particular não tenha comprovado a correta utilização de recursos públicos recebidos por meio de convênio regularmente celebrado com o município de Tubarão – SC. Nessa situação hipotética, as contas da referida entidade poderão ser julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2156792

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1397) A partir da normatização constitucional, legal e infralegal que rege a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), julgue os próximos itens.

Caso o TCE/SC verifique, no exercício de sua função fiscalizadora, irregularidade em execução de contrato celebrado pelo estado de Santa Catarina, ele poderá determinar ao responsável a adoção das medidas cabíveis para regularizar a situação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2156793

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1398) A partir da normatização constitucional, legal e infralegal que rege a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), julgue os próximos itens.

Em virtude do sigilo fiscal, o TCE/SC não detém competência para fiscalizar renúncia de receitas no âmbito municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2156809

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1399) A respeito do controle da administração pública de acordo com a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue.

Ato do tribunal de contas do estado que negue o registro de admissão de pessoal no âmbito de determinado município desprovido de corte de contas será passível de revisão pela respectiva câmara municipal, em observância ao pacto federativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais

1400) Determinado registrador oficial, no exercício de suas funções notariais e de registro no ano de 2022, agiu com negligência, ocasionando lesão ao erário e danos a terceiros. Tendo como referência essa situação hipotética e as disposições da Constituição Federal de 1988, da legislação pertinente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativas aos atos de tabeliães e registradores oficiais, julgue o item a seguir.

Caso a conduta do registrador público em questão seja reconhecida em decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente dessa decisão será prescritível.

Certo

Errado

Gabarito: Certo
